

NORAZLAM BIN NORBI

lwn.

ROSMAWATI BINTI MAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Haji Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 10 Ogos 2022/ 12 Muharram 1444H]

Rayuan No. 10000-026-0136-2021

Ubah Perintah Hak Jagaan Anak – Seksyen 77, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: *Tuan Mahyuddin bin Md. Zahari daripada Tetuan Mahyuddin & Co*

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Perayu dalam rayuan ini tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diberikan pada 30/11/2021 dalam kes Saman no. 10300-026-0326-2014.
- 2) Pada 27/06/2022, Perayu melalui Peguam Syarienya telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes. Responden tidak hadir tanpa makluman.

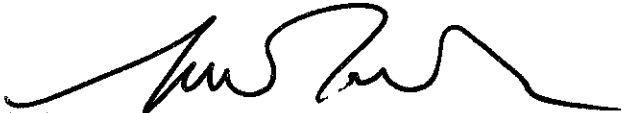
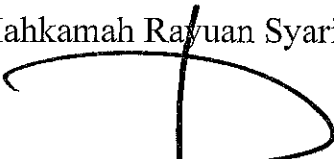
3) Berdasarkan Notis Penarikan Balik kes tersebut, kami berpuas hati bahawa kes ini boleh dibatalkan berdasarkan Seksyen 95 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah, 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan serta Notis Penarikan Balik Kes yang difailkan pada 27/06/2022, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Kes Rayuan No. 10000-026-0136-2021 DIBATALKAN.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor